

커뮤니티시설 위탁운영 관리계약서 검토보고서

현업구조 반영 개정판 · 초판 대체

검토 대상	검단호수공원역 호반써밋 아파트 주민공동시설(커뮤니티시설) 위탁운영 관리계약서 초안 7쪽 커뮤니티센터 운영 규정(안) 17쪽
계약 구조	주택관리업자(관리주체)가 전문 운영업체와 체결하는 통합 위탁운영형 정액 운영비 + 강습·프로그램 수익배분
검토 기준일	2026년 8월 24일 · 대한민국 현행 법령 및 공개 입찰사례 기준
종합 판단	조건부 수정 후 체결 권고 계약 형식 자체는 현업과 대체로 부합하나, 첨부문서 동일성·보험·수익정산·관리주체 변경·무인운영·개인정보 조항은 서명 전에 보완 필요

개정 취지

초판은 법률상 최악의 경우를 중심으로 검토하면서, 공동주택 현장에서 통상 사용하는 관리주체 계약·3년 운영기간·충당금 보관·수익배분
구조까지 과도하게 위험으로 평가한 부분이 있었습니다. 본 개정판은 그 판단을 명시적으로 바로잡고, 실제 발주·계약·정산·인수인계 방식
에 맞춘 통제안을 제시합니다.

본 보고서는 변호사의 공식 법률의견서가 아닌 계약 체결 전 실무·법률 리스크 검토자료입니다. 최종 서명본과 입찰서류 일체는 공동주택 관리 경험이 있는 변호사
·노무사·회계담당자의 확인을 권고합니다.

01 결론부터: 현업형식은 맞고, 통제장치가 부족합니다

이 계약을 ‘현업에 맞지 않는 계약’으로 볼 수는 없습니다. 위탁관리 중인 아파트에서 주택관리업자인 대호안전관리가 관리주체로 계약하고, 관리사무소장이 대표이사의 대리인으로 서명하는 형식은 법령·실무와 대체로 일치합니다. 3년 운영기간, 4명 인력산출, 연차·퇴직충당금 관리주체 보관, 정액 운영비와 강습수익 배분의 결합도 실제 공개입찰에서 확인되는 구조입니다.

다만, 정상적인 현업구조를 계약서가 안전하게 구현하지 못한 부분이 있습니다. 특히 다른 단지명이 적힌 산출내역서가 붙어 있고, 운영업체의 독자 배상책임보험을 아파트 보험으로 갈음하며, 관리주체 변경 시 신규 업체에 자동 승계된다고 정하고, 강습수익·무인운영·개인정보의 정산 및 책임 경계를 비워 둔 점은 실제 분쟁과 회계감사에서 문제가 될 수 있습니다.

구분	현재 판단	체결 전 조치
계약형식·당사자	정상 실무	대호안전관리 대표권·소장 위임·업무직인 확인
3년 계약	정상 범위	관리주체 위탁기간과 만료·승계 절차 연동
연차·퇴직충당금	정상 실무	월 1,506,470원 공제보관·증빙지급·미사용액 귀속 명문화
강습수익 배분	가능한 실무모델	관리주체 수납·50/25/25 등 총배분율·환불·세금·감사 명시
관리주체 변경	취지는 타당	자동승계가 아닌 서면 승계확인 + 불성립 시 정산종료
무인운영	의도된 혼합운영	상주/무인 시간별 책임·금지활동·비상대응·보험 확정
보험·첨부문서	체결 전 필수수정	업체 독자 보험 가입, 타 단지명 산출서 교체, 입찰문서 동일성 확인

권고 의사결정: 현재 초안에 바로 날인하기보다는, 본 보고서의 ‘필수수정 6개 항목’을 반영한 수정계약서와 정정 산출내역서, 입찰·의결·동의 서류를 한 묶음으로 확인한 뒤 체결하는 것이 적절합니다.

보고서 구성

02	초판 판단의 정정
03	현업의 계약구조와 역할
04	실제 발주·계약·운영 흐름
05	공개사례로 본 시장 관행
06	본 계약의 모델과 수치
07	위험도별 검토
08	세부 검토
09	바로 사용할 수정문안
10	체결 전 체크리스트
11	근거·한계

02 초판 판단의 정정

초판은 폐기할 필요까지는 없지만, 아래 항목은 본 개정판의 판단으로 대체해야 합니다.

쟁점	초판의 과도한 판단	현업 반영 정정	남는 통제
계약 당사자	관리사무소장 서명 자체를 중대한 권한 문제로 봄	위탁관리에서는 주택관리업자가 관리주체이고, 소장은 관리업자의 현장 대리인으로 서명하는 것이 일반적	법인 대표권, 위임장, 신고 업무직인, 의결서 확인
3년 기간	장기 고착 위험을 중심으로 평가	공개사례에서 2년·3년이 모두 확인되며 3년은 이례적이지 않음	관리업체 계약기간, 해지·승계·인수인계와 연동
연차·퇴직금	최대 5,423만 원의 이종지급 가능성으로 강조	관리주체가 총당금을 보관하고 발생 시 지급하는 방식은 실제 입찰에서 사용됨. 조항 자체가 독소는 아님	월 공제액·직원별 장부·증빙·미사용액 아파트 귀속 명시
업무지시	관리주체 지시권을 광범위하게 삭제하는 방향	서비스 결과·시설안전·민원에 대한 관리주체 감독은 당연히 필요	채용·징계·휴가 등 개별 인사명령은 업체가 담당
관리주체 변경	승계 특약 전면삭제 방향	운영 연속성을 위한 승계 취지는 현장상 필요	신규 관리주체의 서면 동의 없는 '자동승계'만 수정
개장 지연 70%	일방적 독소조항으로만 평가	신축단지의 사전채용·배치비용을 보전하려는 상업적 이유가 있음	갑의 전속귀책·실제 화피불가 비용·기간·상한·재배치 의무로 제한
운영시간	계약인력 부족으로 단정할 여지	산출표 인력은 계약상 상주시간을 정확히 채우고, 규정은 무인 자율이용 시간을 별도로 둔 구조	무인시간 사고·비상대응·금지행위·보험을 별도 프로토콜로 확정

정정의 의미: ‘현업에서 자주 쓰인다’는 사실만으로 안전한 조항이 되는 것은 아닙니다. 반대로 현업상 통상적인 구조를 곧바로 위법·독소로 부르는 것도 적절하지 않습니다. 개정판은 ① 정상 실무인지, ② 통제문구가 충분한지, ③ 본 단지의 입찰·규정과 일치하는지를 분리하여 판단합니다.

03 현업의 계약구조: 누가 결정하고, 누가 계약하며, 누가 운영하는가

공동주택 커뮤니티 위탁계약은 ‘입주자대표회의가 모든 것을 직접 계약하는 구조’가 아닙니다. 현행 공동주택관리법령과 사업자 선정지침은 역할을 분리합니다.

주체	현업상 핵심 역할	본 계약에서 확인할 증빙
입주자등	관리주체가 아닌 자에게 주민공동시설을 위탁할지에 대한 과반수 동의	동의서 집계표·공고·결과 공개
입주자대표회의	사업계획·예산 승인, 입찰의 종류·방법·낙찰방법·자격 등 중요사항 의결, 운영규정·요금·수익처리 결정, 감사·참관	회의록·의결서·사업계획·예산·운영규정
관리주체 (대호안전관리)	입찰공고·사업자 선정·계약 체결·용역비 집행·이용료 부과징수·검수·회계 공개	주택관리업 등록·위수탁관리계약·K-apt 공고/결과
관리사무소장	주택관리업자의 현장 대리인, 업무직인을 사용한 계약집행·검수·운영 인터페이스	대표이사 위임장·배치신고·업무직인 신고
운영업체 (카인드원)	인력 고용·배치, 회원·프로그램 운영, 안전·보험, 보고, 개인정보 수탁처리	사업자·실적·자격·4대보험·배상보험·운영계획
이용자	운영규정에 따른 등록·이용·요금납부·안전수칙 준수	회원약관·요금표·환불규정·동의서

따라서 본 계약의 ‘갑’ 표시 방향은 맞습니다.
‘검단호수공원역 호반써밋 아파트의 관리주체인 주식회사 대호안전관리’가 계약자가 되고, 적법하게 위임받은 관리사무소장이 대리 서명하는 방식이 실무와 부합합니다. 입주자대표회의는 계약당사자가 아니라도 사업계획·예산·입찰 중요사항의 의결 및 감사 역할을 수행합니다.

법령상 역할분담의 핵심

근거	확인 내용	본 계약에의 적용
공동주택관리법 제2조	위탁관리에서는 등록 주택관리업자가 ‘관리주체’	대호안전관리가 갑이 되는 형식은 적절
법 제25조·시행령 제25조	주민공동시설 위탁은 관리주체가 사업자를 선정하고 계약·집행	입대이가 직접 계약해야 한다는 전제는 부정확
선정지침 별표 7	주민공동시설 위탁의 계약자는 관리주체. 사업계획·예산 및 입찰 중요사항은 입대의 승인·의결	당사자 표시와 내부승인 증빙을 함께 보아야 함
시행령 제29조	관리주체 아닌 자에게 위탁하려면 적법한 제안 후 입주자등 과반수 동의	계약 체결 전 동의절차 완료 여부 확인

공식 근거: [공동주택관리법 제2조](#) · [법 제25조](#) · [시행령 제25조](#) · [시행령 제29조](#) · [선정지침 별표 7](#)

04 실제 현장의 발주·계약·운영 흐름

단계	현업 절차	필수 산출물	본 건 상태
1. 운영모델 결정	직영/인력도급/통합위탁/투자형 중 선택, 운영시간·요금·재원 설정	사업계획·예산·운영규정·요금표	통합위탁으로 보이나 의결자료 미제공
2. 주민동의	관리주체 아닌 전문업체 위탁 제안 및 입주자등 과반수 동의	제안서·동의서·집계·공개	확인 필요
3. 입찰조건 의결	입찰종류·낙찰방법·자격·배치인원·가격산식·특약 결정	입대의 회의록·의결서	확인 필요
4. 전자입찰	K-aprt 공고, 현장설명, 질의회신, 입찰서·산출서·운영제안서 접수	공고문·과업지시서·현장설명서·Q&A	대상 커뮤니티 공고번호 미확인
5. 평가·선정	자격검토, 적격심사/최저가, 감사 참관, 결과 공개	평가표·개찰조서·선정결과	확인 필요
6. 계약 묶음	본계약 + 일반/특수조건 + 과업지시서 + 산출서 + 제안서 + 보험 + 개인정보	문서 우선순위가 적힌 계약목록	초안에는 타 단지명 산출서만 첨부
7. 착수	이행보증 10%, 보험증권, 인력명단·자격·4대보험, 시설·회원자료 인계	착수계·인수인계서·비상연락망	계약 후 제출조건 필요
8. 월 정산	업무검수 → 인보이스 → 총당금 공제보관 → 수익·환불 정산 → 지급	월간보고·급여증빙·총당금대장·수익대장	정산절차 불명확
9. 변경·종료	최저임금/시간/인원 변경, 관리주체 교체, 종료 인수인계	변경합의·입대의 의결·3자 승계확인·최종정산	자동승계 특약만 존재

계약문서 패키지의 표준적인 구성

우선순위	문서	기능
1	계약서 및 합의된 특약	기간·대가·해지·책임·승계 등 핵심 권리의무
2	용역계약 일반조건·특수조건	통지·검수·변경·대금·지체·이행보증·분쟁
3	입찰공고·과업지시서·현장설명서·질의회신	발주자가 요구한 서비스 범위와 조건
4	입찰서·정정 산출내역서	인원·시간·임금·보험·관리비·이윤의 가격 근거
5	낙찰 제안서·운영계획서	업체가 약속한 인력·프로그램·SLA·보고
6	운영규정·요금표·강습정산 부속합의	이용자 관계와 수입·환불·배분
7	보험·개인정보·시설인수인계 부속서	사고·정보·자산 책임

실무형식 참고: 중앙공동주택관리지원센터의 [2017 공동주택 계약실무](#)는 용역계약 문서를 계약서·일반조건·특수조건·입찰서/산출내역서·입찰유의서·운영계획서의 상호보완 문서로 제시합니다. 오래된 매뉴얼이므로 현행 법규 자체가 아니라 계약 패키지 형식의 참고자료로만 사용했습니다.

05 실제 현장의 운영모델과 공개사례

아파트 커뮤니티 운영은 한 가지 방식만 존재하지 않습니다. 비용부담·수입귀속·시설투자·고용주체에 따라 다음과 같이 나뉩니다.

모델	운영·수익 구조	장점	핵심 위험
① 관리주체 직영	관리주체가 직원을 채용/배치하고 요금·프로그램을 직접 운영	통제·회계 일원화	인사노무 역량·고정비
② 인력·운영 도급	업체가 정해진 인력과 기본업무 제공, 아파트는 월 용역비 지급	비교·검수 용이	도급/직접지휘 경계, 서비스 최소화
③ 통합 위탁운영	정액 운영비 + 프로그램/강습 + 수익배분을 결합	전문성·활성화	수입누락·배분·환불·세금·감사
④ 투자·회수형	업체가 시설/장비 투자 후 장기간 운영수익으로 회수	초기재원 절감	장기고착·중도해지 보상·영리운영 논란

본 계약은 ③ 통합 위탁운영형입니다. 아파트가 월 12,082,200원(부가세 별도)을 지급하고, 카인드원이 4명을 배치하며, 승인된 개인·단체강습 수입의 일부를 추가로 배분받습니다. 이 모델 자체가 독소는 아니지만, 정액대가와 수익사업의 회계가 섞이지 않도록 별도 정산부속서가 핵심입니다.

2026년 K-apt 공개사례의 관찰

단지·공고	기간/인력	관찰된 계약조건	이 보고서에 반영한 점
마곡엠밸리6단지 20260604101335345	3년 / 트레이너 2명	업체 직접운영·안전책임, 10% 이행보증, 연차·퇴직금 관리주체 보관 후 실제정산, 간액 아파트 귀속, 투자·회수 제안 배제	3년과 총당금 보관은 정상관행. 미사용액 귀속과 증빙을 명확화
래미안 엘리니티 20260528163030684	3년 / 총 10명	업체 영업/체육 배상책임보험 1억 이상, 일·주·월·연간 보고, 부가서비스 수익배분과 갑수입 회계	업체 독자보험·SLA·월 수익보고를 계약 필수로 반영
천안롯데캐슬더청당 kg2b_136545	2년 / 적격심사	7개 업체 참여, 낙찰가 161,517,120원, 운영업체 선정 결과 공개	2~3년이 실제 범위이며 경쟁·평가·결과 문서를 보존
강남한양수자인 20260331183106953	주택관리업자 2년	주민공동시설을 외부 위탁에서 관리주체 직접운영으로 전환 계획	외부위탁은 유일한 방식이 아니며 입주민 결정에 따라 직영 전환 가능

공개사례: [마곡엠밸리6단지](#) · [래미안 엘리니티](#) · [천안롯데캐슬더청당 선정결과](#) · [강남한양수자인 주택관리업자 선정](#)

표본 한계

위 사례는 2026년 공개공고 중 계약형태를 비교하기 위해 목적표집한 예시이며 시장 전체의 통계표본은 아닙니다. 래미안 엘리니티 공고는 ‘파일 잘못 올림’ 사유로 취소된 게시물인 만큼, 실제 체결계약의 성공사례가 아니라 공고에 제시된 요구조건인 예시로만 사용했습니다.

06 본 계약의 구조와 수치 재구성

항목	계약·산출내역서 내용	현업 해석
계약자	갑: 주식회사 대호안전관리 대표이사의 대리인 관리사무소장 을: 주식회사 카인드윈	주택관리업자가 관리주체로 계약하는 일반 구조
기간	2026.10.01.~2029.09.30. (3년)	공개입찰의 2~3년 범위 안
대가	월 12,082,200원 / 3년 434,959,200원, 부가세 별도	4인 인건비 + 간접노무비 + 일반관리비 + 기업이윤
배치	트레이너 오전·오후, 골프프로 오후, 안내데스크/운영팀장 각 1명	계약상 직원상주 시간은 충족
상주시간	화~토 06:00~23:00 / 일 09:00~18:00	산출표 교대와 일치
시설개방	운영규정: 화~토 05:00~24:00 / 일 05:00~22:00	상주 전후에 무인 자율이용 시간이 존재
총당금	연차 712,270원 + 퇴직 794,200원 = 월 1,506,470원	36개월 총 54,232,920원(총 계약가의 약 12.47%)을 관리주체 보관·실제정산하는 구조
강습	강사수당을 뺀 수입의 50%를 업체 수수료로 지급. 개인강습 강사 수당은 통상 수입료 50%	문언상 총수입의 강사 50%·업체 25%·아파트 25%로 임할 가능성이 있으나 명시 필요
이행보증	계약금액의 10% 이상	공개입찰과 부합

상주/무인 시간의 실제 구조

요일	시설 개방	직원 상주	무인 구간	필요한 통제
화~토	05:00~24:00	06:00~23:00	05:00~06:00, 23:00~24:00	출입·비상호출·AED·사고신고·고위험행위 제한
일요일	05:00~22:00	09:00~18:00	05:00~09:00, 18:00~22:00	장시간 무인운영 책임자·경비/관리실 대응 확정
월/공휴일	해당 체육시설 휴관	휴무	원칙상 미개방	타 시설 운영시간과 개별 확인

정정: 4명 인력으로 전체 개방시간을 상주시킬 수 없다는 의미가 아닙니다. 운영규정 자체가 ‘운영시간’과 ‘직원상주’를 구분하고 있어 의도된 혼합운영입니다. 문제는 무인운영이 존재하는데도 계약 제15조가 ‘배치시간 외 사고는 업체 면책’이라고만 정하여, 이용자 보호와 관리주체·업체·경비 인력 간 책임을 비워 둔 점입니다.

대상 단지 K-apt 검색 결과

검토일인 2026.08.24. K-apt에서 ‘검단호수공원역 호반써밋’을 최근 1년 범위로 직접 조회한 결과, 소독·청소·경비·승강기·조경 5건은 확인되었으나 커뮤니티시설 위탁 공고는 조회되지 않았습니다. 이는 공개시점·다른 전자입찰시스템·검색조건 등의 사유가 있을 수 있어 곧바로 절차위반을 뜻하지는 않습니다. 다만 계약서 첨부 산출내역서에 다른 단지명이 적힌 점과 결합하면, 입찰번호와 원 공고·과업지시서·낙찰 산출서·평가결과를 확인하기 전에는 날인하지 않는 것이 안전합니다.

조회 페이지: [K-apt 전국 입찰공고](#) · 조회 단지코드 KB2026072302101 · 조회일 2026.08.24. (필터 링크는 세션형이라 일반 목록 링크를 기재)

07 위험도별 판단표

등급	쟁점	판단	서명 전 요구
필수	타 단지명 산출내역서·입찰 동일성	계약대상·가격근거의 동일성이 깨져 검수·감사·분쟁 시 치명적	정정본 교체, 모든 쪽 간인, 입찰번호/원본 대조
필수	업체 보험을 아파트 보험으로 같음	업체 과실·종업원 과실·프로그램 사고를 아파트 보험에 전가	업체 영업/체육시설 배상책임보험 가입, 아파트 보험은 보충
필수	강습수익·운영규정 충돌	계약은 골프/헬스 강습을 예정하지만 규정은 골프장 상업 레슨 금지	규정 선행개정·승인, 총수입 배분·환불·세금·수납계좌 확정
필수	관리주체 변경 자동승계	계속운영 취지는 정당하나 신규 관리주체를 서면동의 없이 구속하기 어려움	3자 승계확인 또는 서면동의, 불성립 시 종료·정산
필수	무인운영·배치시간 외 전면면책	일요일 최대 8시간 무인구간에 사고대응과 보험 공백 가능	무인운영 부속서, 사고원인별 책임, 경비/관리실 대응
필수	개인정보·안전인식·CCTV	위탁조항 필수항목 부족, 안전정보 대체수단 부재, 상시관제 표현 과도	처리위탁 부속서, 선택동의·카드 대안, CCTV 방침
중요	개장지연 직·간접비 70%	사전배치 보전 목적은 이해되나 귀책·기간·증빙·상한이 없음	사전 승인 인력·실제 회피불가 비용·최대 1개월 등 제한
중요	정당한 사유 없는 해지 시 손해액	손해 범위가 불명확하여 잔여기간 이익까지 청구될 소지	귀책·시정기간·통상손해·상한·인수인계 구체화
중요	보고·SLA·검수 부재	무엇을 잘했는지/못했는지 월 용역비와 연결하기 어려움	일·주·월·연 보고, 결원·민원·사고·환불 KPI
보완	포괄적 직접지시	관리주체 감독은 필요하나 개별 근로자 인사명령까지 직접하면 노무분쟁 위험	서비스지시/인사지시 구분
보완	계약종료 후 채용금지	기간·대상·예외가 없어 아파트 인력확보를 과도하게 제한	핵심인력 3~6개월 등 축소 또는 삭제
정상	관리주체가 갑, 소장 대리서명	법령·실무와 부합	위임·업무직인·의결 증빙만 확인
정상	3년 기간·10% 이행보증	공개사례 범위	갱신·만료·인수인계 조건 명확화
정상	연차·퇴직충당금 보관	현장에 존재하는 정산방식	공제·지급·미사용액 귀속만 명문화

‘필수’는 해당 조항이 곧바로 무효라는 뜻이 아니라, 현재 문구로 서명할 경우 아파트 측의 사고·회계·인수인계 위험이 커서 체결조건으로 고쳐야 한다는 의미입니다.

08 세부 검토 I — 당사자·입찰·계약문서

8.1 계약 당사자와 서명권

위탁관리 아파트에서 주택관리업자인 대호안전관리는 법률상 관리주체이고, 배치된 관리사무소장은 그 관리업자의 현장 대리인입니다. 중앙 공동주택관리지원센터의 계약실무 예시도 ‘주식회사 ○○관리 대표이사 / ○○아파트 관리사무소장’ 또는 ‘관리주체 대리인 관리사무소장’ 형식을 사용합니다. 따라서 입주자대표회의가 갑이어야만 유효하다는 식의 판단은 맞지 않습니다.

다만 법인 계약이므로 다음을 붙여야 합니다: ① 대호안전관리의 해당 단지 위·수탁관리계약, ② 관리사무소장 배치 및 대표이사 위임, ③ 신고된 업무직인, ④ 사업계획·예산 및 입찰 중요사항 의결서. 소장이 개인 자격으로 계약하는 것이 아니라 법인의 대리인으로 서명한다는 점이 문언상 선명해야 합니다.

8.2 입찰문서 동일성

계약서 붙임은 ‘신검단중앙역 금강펜테리움센터럴파크아파트 주민공동시설 입찰산출내역서’로 기재되어 있습니다. 산출내역서 하단에는 카인드원 직인이 있어 단순 제목 복사일 수 있지만, 계약대상 단지·입찰서·낙찰가격의 동일성을 입증하지 못하면 계약금액 산정근거와 입찰 동일성이 흔들립니다.

필수 조치: 검단호수공원역 호반써밋 명칭·주소·공고번호·배치인원·단가가 정확한 정정 산출내역서로 교체하고, 계약서의 붙임 목록에 공고문·과업지시서·현장설명서·질의회신·낙찰 제안서까지 열거하십시오. 수정본은 계약 당사자가 모든 쪽에 간인하고, 입찰 당시 제출본과 다른 내용은 적법한 변경근거와 의결을 남겨야 합니다.

8.3 계약문서 우선순위

현재 계약서에는 문서 간 충돌 시 무엇을 우선할지 없습니다. 운영규정, 계약 본문, 산출내역서가 이미 강습과 운영시간에서 충돌하므로 ‘특약 → 본계약 → 과업지시서/질의회신 → 공고문 → 산출서 → 제안서 → 운영규정’ 등 합의된 순위를 적어야 합니다. 다만 운영규정이 입주민 권리·요금·개인정보를 정하는 범위에서는 계약으로 몰래 배제할 수 없도록 별도 단서를 두는 것이 안전합니다.

8.4 계약변경

최저임금·사회보험료 변경에 따른 실비 조정은 3년 계약에서 현실적으로 필요합니다. 다만 ‘변경계약서를 구비하면 자동 인상’이 아니라, 법정 변경분과 실제 대상인원·적용월·입찰산식에 따른 증감만 산출하고 관리주체 검증 및 필요한 입대의 의결 후 서면 변경계약을 체결하도록 해야 합니다. 인원·운영시간·수익배분 등 본질적 조건 변경은 원 입찰조건과의 동일성도 함께 점검해야 합니다.

08-2 세부 검토 II — 대금·총당금·수익·중도종료

8.5 연차·퇴직총당금: 정상 관행이지만 문구가 불완전

산출내역서상 월 연차수당 712,270원과 퇴직적립금 794,200원은 월 용역비에 포함되어 있고, 계약 제2조 제4항은 갑이 매월 총당금으로 예치하여 지급사유 발생 시 을에게 지급한다고 정합니다. 공개입찰에서도 관리주체 보관·발생 시 정산·잔액 아파트 귀속 방식이 확인됩니다. 따라서 이를 ‘자동 이증지급’으로 단정해서는 안 됩니다.

항목	월액	36개월	보완 포인트
연차수당	712,270원	25,641,720원	직원별 발생·사용·지급 증빙
퇴직적립금	794,200원	28,591,200원	계속근로 1년·퇴직 발생 등 법정요건 증빙
합계	1,506,470원	54,232,920원	월 청구서 공제, 별도대장, 미사용·회수액 아파트 귀속

운영업체가 근로자의 사용자라는 점은 유지됩니다. 관리주체 보관금은 업체의 임금·퇴직금 지급의무를 대신 인수하는 것이 아니라, 용역비 중 사후 발생분의 지급을 담보하고 실제 발생액만 정산하기 위한 계약상 보류금으로 정의하는 것이 좋습니다. 세금계산서 발행시점과 부가세 처리 방식은 관리사무소 회계담당자 또는 세무대리인의 확인이 필요합니다.

8.6 강습수익 배분: 모델은 가능, 총계산식이 없음

계약은 갑의 승인 아래 개인·단체강습을 허용하고, 강습매출에서 강사수당을 뺀 금액의 50%를 카인드원에 지급한다고 합니다. 개인 헬스·골프강습의 강사수당이 수업료 50%라면 문안상 매출 100 중 강사 50, 업체 25, 아파트 25가 됩니다. 그러나 아파트 귀속분, 누가 전액 수납하는지, 취소·환불·미수·카드수수료·부가세를 어느 단계에서 빼는지가 없습니다.

가장 중요한 충돌: 운영규정의 골프연습장 이용수칙은 ‘외부강사 등 상업행위(레슨 등) 금지’라고 정하지만 계약은 골프 개인강습을 전제로 합니다. 계약 체결만으로 이용자 규정을 우회하지 말고, 입대의 의결 및 필요한 절차를 거쳐 운영규정·요금표를 먼저 일치시켜야 합니다.

모든 회원료·강습료는 관리주체 지정계좌 또는 관리주체가 통제하는 결제시스템으로 수납하고, 업체는 승인된 월 정산서와 세금계산서에 따라 수수료를 받도록 권고합니다. 그래야 현금수입 누락, 환불재원 부족, 퇴사 강사의 미정산, 잡수입·이용료 회계 혼선을 줄일 수 있습니다.

이용료 법적 범위: [공동주택관리법 시행령 제23조 제4항](#)은 위탁운영 이용료를 위탁수수료 및 관리비용 등의 범위에서 정하여 부과·징수하도록 합니다.

8.7 관리주체 변경과 계약승계

주택관리업자는 계약기간 중 바뀔 수 있으므로 커뮤니티 운영의 단절을 막으려는 특약 취지는 타당합니다. 그러나 대호안전관리와 카인드원 사이의 계약만으로 아직 당사자가 아닌 신규 관리주체에 모든 의무를 자동 부과하기는 어렵습니다. ‘신규 관리주체는 동일기간·동일조건으로 반드시 갱신’이라는 문구는 입찰·예산·신규 법인의 의사와 충돌할 수 있습니다.

실무적으로는 변경 30일 전 통지 → 자료·총당금·회원·미수/환불 인계 → 신규 관리주체 서면 승계동의 또는 3자 확인서 → 미성립 시 변경일 종료 및 정산의 순서가 안전합니다. 미성립 시 운영업체 보상은 사전 승인된 취소불가 직접비로 한정하고 상한을 두어야 합니다.

8.8 개장지연 70%와 중도해지 손해

신축단지에서 업체가 직원을 미리 채용했는데 아파트 귀책으로 개장이 늦어지는 경우 일정 비용을 보전하는 것은 합리적일 수 있습니다. 다만 ‘직·간접비 70%’만으로는 무엇의 70%인지, 고용을 피하거나 다른 현장에 배치할 수 있었는지, 언제까지인지가 없습니다. 사전 서면승인된 인력의 실제 회피불가 인건비·보험료·최소 관리비로 한정하고 30일 또는 합의한 상한을 두는 것이 적절합니다.

계약 제8조의 ‘정당한 사유 없는 해지 시 손해액 배상’도 범위가 불명확합니다. 대법원 2020다285048 판결은 아파트 피트니스 위탁계약의 손해배상 특약이 문언에 따라 실제 지급의무로 작동할 수 있음을 보여 줍니다. 잔여 기대이익 전체가 아니라 검수완료 대금, 승인된 취소불가 직접비, 정해진 상한으로 제한하십시오.

판례 참고: [대법원 2021.3.25. 선고 2020다285048](#)

08-3 세부 검토 III — 인력·무인운영·안전·보험

8.9 배치인력은 상주시간을 충족

산출내역서의 교대표를 보면 오전 트레이너는 화~토 06~15시, 오후 트레이너와 골프프로는 화~토 15~23시, 운영팀장/안내데스크는 화~금 및 일요일 09~18시입니다. 토요일은 트레이너·프로가, 일요일은 운영팀장이 상주합니다. 따라서 계약 제11조의 상주시간과 인력산출은 맞물립니다.

그러나 운영규정은 상주시간보다 시설을 길게 개방합니다. 이는 현장에서 가능한 방식이지만, 계약 제15조처럼 ‘근무 배치시간 외 사고는 을 이 책임지지 않는다’고만 쓰면 사고원인이 근무시간 중 미점검·시설결함인지, 무인시간 이용자 과실인지, 관리주체의 출입통제 실패인지에 따라 책임을 나누기 어렵습니다.

무인운영 통제	계약·운영규정에 넣을 기준
개방조건	출입등록 완료자만, 미성년자/음주자 제한, 고위험 장비·프리웨이트·강습은 상주시간에만
비상대응	비상벨·인터폰·119 신고, 경비실/관리실 1차 대응, AED 위치·점검, 연락망 게시
사전점검	개장 전·퇴근 전 시설점검 체크리스트, 고장장비 잠금·표지, CCTV 사각지대 확인
사고보고	즉시 구호, 1시간 내 구두통보, 24시간 내 사고보고서·영상보존·보험접수
책임배분	시간이 아니라 원인 기준: 시설하자/점검누락/출입통제/이용자 위반/불가항력을 구분
보험	무인시간을 보장대상에 포함한다는 보험사 확인서 또는 약관

8.10 운영업체 독자 배상책임보험

계약 제5조는 카인드원의 영업배상책임보험을 아파트의 시설소유자(관리자) 구내치료비 담보특약으로 같음합니다. 이 구조는 업체의 운영·종업원·강습 과실까지 아파트 보험으로 우선 처리하게 만들어 자기부담금, 보험료 인상, 면책·구상 분쟁을 아파트에 남깁니다. 최근 공개공고는 운영업체에 1억 원 이상의 영업배상 또는 체육시설 배상책임보험을 요구하고 매년 갱신증빙을 받는 사례가 있습니다.

필수 수정: 카인드원이 계약기간 내내 자기 비용으로 영업배상책임보험 또는 체육시설 배상책임보험을 유지하고, 종업원·강사·프로그램·무인운영 구간까지 담보하도록 하십시오. 아파트 시설소유자 보험은 초과손해 또는 아파트 고유과실에 대한 보충수단으로만 돕니다. 대인/대물 한도, 자기부담금, 구상권, 보험만료 30일 전 갱신증빙을 명시해야 합니다.

8.11 관리주체의 감독과 운영업체의 사용자 권한

관리주체는 시설안전·서비스 품질·민원·업무결과를 지시하고 검수해야 합니다. 이를 모두 없애면 오히려 관리책임을 수행할 수 없습니다. 반면 근로자의 채용·배치변경·휴가·징계·급여·해고 등 개별 인사노무는 카인드원이 결정하고, 관리주체의 요구는 업체 현장책임자를 통해 전달하도록 구분해야 합니다. 긴급한 생명·안전 상황에서는 관리주체가 누구에게든 즉시 안전조치를 요구할 수 있다는 예외를 두면 됩니다.

8.12 SLA와 결원

항목	권고 기준
결원	예정 결원 사전통지, 당일 결원 2시간 내 보고, 동일자격 대체인력 4시간 이내 또는 당일 개장 전 투입
업무보고	일일업무일지 / 매주 금요일 주간보고 / 익월 5일까지 월간보고 / 연간 사업계획·결과
월간지표	회원·이용량·매출·환불·미수·민원·사고·시설고장·점검·결원·교육·강습별 정산
민원	1영업일 내 접수회신, 일반 3영업일·복합 7영업일 내 처리계획
감액	미배치 시간·미실시 업무를 산출내역 단가로 감액, 반복 위반은 시정요구·해지사유

08-4 세부 검토 IV — 개인정보·안면인식·CCTV

8.13 계약 제12조는 개인정보 처리위탁 문서로 부족

계약은 동·호·이름 등 회원정보를 카인드원에 위탁한다고만 정합니다. 개인정보 보호법 제26조는 목적 외 처리금지, 안전조치와 시행령상 관리항목을 문서에 포함하고, 위탁내용·수탁자를 공개하며, 위탁자가 교육·점검 등 감독을 하도록 요구합니다. 재위탁은 위탁자의 동의가 필요합니다.

부속서 필수항목	구체화할 내용
처리목적·범위	회원등록·출입·예약·이용료 부과·환불·민원·사고처리별 항목과 법적 근거
접근통제	업무별 최소권한, 계정공유 금지, 접속기록, 저장·전송 암호화, 출력물 통제
재위탁	앱·결제·출입시스템 사업자 목록, 사전 서면동의, 동일 보호의무
보유·파기	퇴거·회원탈퇴·계약종료·분쟁보존 기간, 파기방식과 파기확인서
감독·사고	연 1회 이상 교육·점검, 유출 의심 즉시 통보, 조사·신고·통지 협조, 손해배상
종료 인계	회원DB·미수·환불·강습·사고 기록을 관리주체에 인계 후 수탁자 보유본 삭제

8.14 안면인식 출입

운영규정은 안면인식 등록을 사실상 시설이용의 조건으로 두고, 거부 시 이용할 수 없다고 합니다. 안면 특징정보가 개인을 고유하게 식별하기 위한 생체인식정보로 처리되면 민감정보에 해당할 수 있으므로 별도 동의, 최소수집·보유기간·안전조치가 필요합니다. 무엇보다 카드·모바일 QR·비밀번호 등 동등한 비생체 대체수단을 제공하여 동의를 실질적으로 선택할 수 있게 하는 것이 안전합니다.

근거: [개인정보 보호법 제23조](#) · [개인정보위 안면인증 개선권고](#)

8.15 CCTV ‘상시관제’

운영규정은 안전·도난방지를 위해 관리주체와 운영주체가 상시관제할 수 있다고 합니다. 목적과 접근권한자를 넓게 둔 표현은 불필요한 열람을 초래할 수 있습니다. 설치 목적·대수·위치·촬영범위·촬영시간·보관기간·보관장소·관리책임자·접근권한자·열람절차·제공·파기·안전조치를 별도 CCTV 운영·관리방침에 두고, 실시간 확인은 사고예방·대응에 필요한 지정인력으로 제한하십시오.

공식 안내: [개인정보위 고정형 영상정보처리기기 설치·운영 안내서\(2024.12.\)](#) · [개인정보 보호법 제26조](#)

규정체계 권고: 개인정보 보호법·공동주택관리법 → 관리규약 → 커뮤니티 운영규정 → 개인정보 처리위탁 부속서 / CCTV 운영·관리방침 / 안면인식 선택동의서의 순서로 연결하십시오. 계약업체가 바뀌어도 상위 방침과 회원 권리는 유지되고, 수탁자만 교체되도록 설계하는 것이 현장 운영에 유리합니다.

09 바로 사용할 수 있는 수정문안 I

[당사자·대리권] 계약서 머리말 및 서명란 대체안

갑: 검단호수공원역 호반써밋아파트의 관리주체인 주식회사 대호안전관리(대표이사 ○○○). 본 계약의 현장 집행 및 서명은 대표이사가 적법하게 위임한 관리사무소장 ○○○이 신고된 업무직인을 사용하여 한다. 갑은 본 계약 체결의 전제가 되는 입주자등 동의결과, 입주자대표회의의 사업계획·예산 및 입찰 중요사항 승인 의결서를 별지로 첨부한다.

[계약문서·동일성] 신설안

- ① 계약문서는 다음 순서로 상호 보완하며, 상충할 때에는 합의된 특약, 본 계약서, 과업지시서 및 질의회신, 입찰공고·현장설명서, 입찰서 및 산출내역서, 낙찰 제안서·운영계획서의 순으로 적용한다. 다만 입주민의 권리·이용료·개인정보에 관하여 법령·관리규약·적법하게 제정된 운영규정에 반하는 내용은 적용하지 않는다.
- ② 모든 불임에는 '검단호수공원역 호반써밋아파트', 해당 입찰번호 및 작성일을 기재하고 당사자가 간인한다. 다른 단지명, 총액·인원·근무시간 불일치가 있는 서류는 계약문서로 보지 않으며 즉시 정정 합의한다.

[연차·퇴직충당금] 제2조 제4항 대체안

- ① 월 용역비 중 연차수당 712,270원 및 퇴직급여충당금 794,200원, 합계 1,506,470원(부가세 처리 별도 확인)은 갑이 을의 월 청구액에서 공제하여 별도 대장으로 보관한다.
- ② 을은 근로자별 성명·재직기간·임금산정표·연차사용 및 법정 지급사유·실지급 증빙을 제출하고, 갑은 검증된 발생액에 한하여 을에게 지급한다. 을은 같은 금액을 다른 명목으로 중복 청구할 수 없다.
- ③ 지급사유가 발생하지 않거나 환입·회수된 금액 및 계약 종료 후 잔액은 아파트에 귀속한다. 당사자는 계약종료 후 30일 이내 직원별 대장을 대조하여 최종 정산한다.
- ④ 본 조의 보관은 을의 사용자로서 임금·퇴직급여 지급의무를 면제하거나 갑이 그 의무를 인수하는 것을 의미하지 않는다.

[법정비용 변경] 제2조 제6항 대체안

최저임금, 사회보험 법정요율 등 관계법령의 변경으로 산출내역의 법정비용이 증감하는 경우, 을은 대상인원·적용기간·변경 전후 산식과 증빙을 제출한다. 갑의 검증, 원 입찰조건과의 동일성 검토 및 필요한 내부 의결을 거쳐 서면 변경계약이 체결될 범위에서만 용역비를 조정한다. 일반관리비·기업이윤은 법정 비용 변경분에 자동 연동하지 않으며 별도 합의가 없는 한 기존 산식에 따른다.

[개장 지연] 제2조 관련 대체안

갑의 전속적 귀책사유로 계약상 개장일에 시설을 개장할 수 없고, 을이 갑의 사전 서면승인을 받아 해당 단지 전담인력을 이미 채용·배치하여 비용을 합리적으로 회피하거나 다른 현장에 재배치할 수 없는 경우에 한하여 갑은 실제 발생·지급이 입증된 직접 인건비·법정사업주부담금 및 최소 일반관리비의 70%를 보전한다. 보전기간은 30일을 상한으로 하며, 을은 손실경감 및 재배치 노력을 증명한다. 간접비·기업이윤·기대수익은 보전대상에서 제외한다. 30일 초과 지연은 당사자가 계약개시일 조정 또는 종료를 서면 합의한다.

09-2 바로 사용할 수 있는 수정문안 II

[강습·수익정산] 제3조 대체안

- ① 강습 및 프로그램은 운영규정·요금표의 적법한 승인·개정이 완료되고 갑이 프로그램별 강사·시간·요금·정원·환불기준을 사전 서면승인한 경우에만 운영한다.
- ② 모든 강습료는 갑이 지정한 계좌 또는 갑이 관리권한을 가진 결제시스템으로 수납한다. 현금수납, 강사 또는 을의 개인·법인계좌 직접수납은 금지한다.
- ③ [당사자가 의도한 경우] 총 강습매출을 기준으로 강사수당 50%, 을의 강습위탁수수료 25%, 아파트 귀속분 25%로 배분한다. 카드수수료·부가가치세·환불·할인은 어느 지분에서 공제하는지 별표에 정한다. 프로그램별 예외율은 사전 의결·서면합의 없이는 적용하지 않는다.
- ④ 을은 익월 5일까지 회원별 수납·출석·취소·환불·미수·강사료·배분액을 제출하고 갑의 검수 후 세금계산서 등 적격증빙에 따라 지급받는다. 아파트 귀속분은 관계법령과 회계기준에 따라 처리한다.
- ⑤ 계약 종료 또는 강사 교체 시 미이행 강습과 환불채무를 우선 확정·정산하고, 회원에게 불이익 없이 인계한다.

[상주·무인운영] 제11조·제15조 대체안

- ① 직원 상주시간은 화~토 06:00~23:00, 일 09:00~18:00로 한다. 시설개방시간이 이를 초과하는 구간은 '무인 자율이용시간'으로 구분한다.
- ② 무인시간에는 별지 무인운영 안전프로토콜을 적용한다. 미성년자 단독이용, 음주 후 이용, 프리웨이트 등 별표의 고위험 장비, 강습·개인지도 및 고장표시 장비의 사용을 금지하거나 상주시간으로 제한한다.
- ③ 비상벨·인터폰·AED·119신고·경비실/관리실 대응체계를 유지하고, 개장 전·퇴근 전 점검결과와 출입기록을 보존한다.
- ④ 사고책임은 발생시간만으로 면제하지 않고 시설하자, 점검·정비 누락, 인력배치 위반, 출입통제 실패, 이용자 수칙위반 등 사고원인과 각 당사자의 귀책비율에 따라 부담한다. 을의 근무시간 외라는 사유만으로 을의 선행 점검·정비상 과실책임이 면제되지 않는다.

[배상책임보험] 제5조 대체안

- ① 을은 계약개시 전 자기 비용으로 영업배상책임보험 또는 체육시설 배상책임보험에 가입하고 계약기간 동안 중단 없이 유지한다. 보험은 을의 임직원·강사·프로그램 운영·시설관리 과실 및 합의된 무인운영 구간을 담보하며, 대인·대물 보상한도는 각 사고당 〇억 원 이상으로 한다.
- ② 을은 보험증권·약관·보험료 납입증명 및 담보범위 확인서를 갑에게 제출하고 매년 갱신한다. 보험만료·해지·담보축소 예정은 30일 전 통지한다.
- ③ 아파트의 시설소유자(관리자) 보험은 갑의 고유과실 또는 을 보험의 보상한도 초과손해에 대한 보충수단이며, 을의 책임을 대체하지 않는다. 을의 귀책으로 갑의 보험이 사용된 경우 자기부담금·보험료 할증 및 보험자의 구상에 관하여 을이 책임진다.

[관리주체 지시와 인사권] 제6조 대체안

갑은 과업범위, 시설안전, 서비스수준, 민원처리, 법령·운영규정 준수 및 업무결과에 관하여 을의 현장책임자에게 지시·시정요구하고 검수할 수 있다. 을 소속 근로자의 채용·교육·근무편성·휴가·평가·징계·임금·해고 등 인사노무 지휘는 을이 독립하여 수행한다. 갑은 개별 근로자에게 상시적·구체적 인사명령을 하지 않으며, 긴급한 생명·신체·시설안전 상황의 즉시 조치 요구는 예외로 한다.

09-3 바로 사용할 수 있는 수정문안 III

[관리주체 변경·승계] 특약사항 대체안

- ① 갑은 주택관리업자 변경이 예정된 경우 가능한 한 변경 30일 전 을과 입주자대표회의에 서면 통지하고, 계약문서·회원·강습·환불·미수·충당금·보험·사고·시설 및 개인정보 현황을 인수인계한다.
- ② 본 계약의 권리·의무 승계는 신규 관리주체가 서면 승계동의서를 제출하거나 종전 관리주체·신규 관리주체·을이 3자 승계확인서를 체결한 때 효력이 발생한다. 신규 관리주체의 서면 동의 없이 자동 승계된 것으로 보지 않는다.
- ③ 변경일까지 승계가 성립하지 않으면 본 계약은 관리주체 변경일에 종료한다. 당사자는 검수완료 용역비, 충당금, 강습·환불·미수, 회원자료 및 시설을 30일 이내 정산·인계한다.
- ④ 제3항의 종료가 을의 귀책이 아닌 경우에도 갑의 보상은 사전에 서면승인된 최소불가 직접비 중 증빙된 금액으로 한정하며, 월 용역비 1개월분을 상한으로 한다. 잔여기간의 기업이윤·기대수익은 보상하지 않는다. 상한은 입찰조건과 협상 결과에 따라 1~2개월 범위에서 명시적으로 확정한다.

[해지·손해·시정] 제8조 대체안

- ① 중대한 계약위반, 보험 미유지, 무단하도급, 임금체불, 개인정보 침해, 반복적 인력미배치, 허위정산이 있는 경우 상대방은 위반내용과 시정기한을 서면 통지하고 10일 이내 시정되지 않으면 계약을 해지할 수 있다. 생명·신체 위험, 고의·중과실, 영업정지·파산 등 시정이 불가능한 사유는 즉시 해지할 수 있다.
- ② 귀책 없는 편의해지는 60일 전 서면통지로 할 수 있다. 이 경우 검수완료 대금, 확정된 충당금·환불·미수와 사전승인된 최소불가 직접비를 정산하며, 직접비 보상은 월 용역비 1개월분을 상한으로 한다. 잔여기간의 기대이익은 제외한다.
- ③ 손해배상은 귀책행위와 상당인과관계가 있는 통상손해 및 예견 가능한 특별손해로 한정하고, 고의·중과실·개인정보 침해·신체손해를 제외한 일반 계약 위반의 총 책임상한은 최근 3개월 용역비로 한다.
- ④ 종료일에 운영중단 없이 인력·회원·시설·계정·문서·환불채무를 인계하는 것을 최종대금 지급조건으로 한다.

[보고·검수·감액] 신설안

- ① 을은 일일업무일지를 매일, 주간보고서를 매주 금요일, 월간보고서를 익월 5일까지, 연간 사업계획 및 결과보고서를 매년 12월 말까지 제출한다.
- ② 월간보고에는 인력배치·결원, 회원·시설별 이용량, 이용료·강습매출·환불·미수, 강사·업체·아파트 배분, 민원·사고·보험, 시설점검·고장·수리, 교육·자격·4대보험 현황을 포함한다.
- ③ 갑은 보고서와 현장을 검수하여 산출내역과 다르게 미배치·미수행된 시간 또는 업무를 해당 단가로 감액한다. 동일 위반이 월 3회 또는 연속 2개월 발생하면 시정요구 및 해지절차를 진행할 수 있다.
- ④ 구두지시·승인·변경은 3영업일 이내 서면 또는 전자문서로 확인하여야 효력이 있다.

[개인정보 처리위탁] 제12조 대체 골격

갑은 회원등록·출입·예약·이용료 부과정산·민원·사고처리를 위하여 필요한 개인정보 처리업무를 을에게 위탁한다. 구체적인 처리목적·항목·보유기간, 목적 외 처리금지, 안전조치, 접근권한, 재위탁 사전동의, 교육·점검, 침해사고 통보·협조, 손해배상, 계약종료 시 반환·파기 및 파기확인서는 별지 '개인정보 처리위탁 부속서'에 따른다. 을은 부속서 없이 회원DB를 자기 시스템으로 이전하거나 강사·제휴업체에 제공할 수 없다. 갑은 위탁내용과 수탁자를 개인정보 처리방침 등에 공개한다.

[계약종료 후 채용] 제7조 제9호 축소안

갑은 계약종료 후 3개월 동안 을이 본 단지에 배치한 핵심 운영책임자에게 을과의 계약을 위반하도록 적극 권유하지 않는다. 다만 근로자의 자발적 지원, 공개채용, 을의 임금체불·폐업·계약종료 후 고용안정을 위한 승계, 관계법령 또는 입찰조건에 따른 고용승계는 제한하지 않는다. 일반 직원 전체에 대한 포괄적 채용금지는 적용하지 않는다.

10 체결 전 체크리스트와 협상 우선순위

우선	확인/수정 항목	요구자료 또는 완료기준	상태
A-1	대상 단지 입찰 근거	K-apt/전자입찰 공고번호, 공고문, 과업지시서, 현장설명, 질의회신	☐
A-2	선정·승인 절차	입주자등 과반수 동의, 사업계획·예산, 입찰 중요사항 의결, 평가표·결과	☐
A-3	정정 산출내역서	단지명·주소·공고번호·4인·근무표·총액 일치, 전 쪽 간인	☐
A-4	업체 독자 보험	영업·체육 배상책임보험 증권·약관·무인시간 담보 확인	☐
A-5	강습·수익	운영규정 선행경비, 수납계좌, 100% 배분식, 환불·세금·월정산	☐
A-6	무인운영	시간표, 고위험행위 제한, 비상호출·AED·경비실 대응, 사고책임	☐
A-7	승계·종료	자동승계 삭제, 3자 승계확인, 불성립 종료·정산·보상상한	☐
A-8	개인정보	처리위탁 부속서, 안면인식 대체수단, CCTV 방침	☐
B-1	충당금	월 1,506,470원 공제보관, 직원별 대장, 증빙·미사용액 귀속	☐
B-2	개장지연	갑 전속귀책·사전승인·회피불가 실제비·30일 상한	☐
B-3	SLA·검수	일/주/월/연 보고, 결원·민원·사고 KPI, 감액산식	☐
B-4	노무 지시선	관리주체는 결과감독, 업체는 채용·휴가·징계 등 인사권	☐
C-1	자력·신용·실적	사업자등록·법인등기·납세·실적·지도자자격·행정처분/분쟁 확인	☐
C-2	착수·인수인계	10% 이행보증, 착수계, 인력명단, 시설·회원·계정·열쇠 목록	☐

협상 순서

1차 — 계약 가능 여부	입찰·동의·의결 증빙과 정정 산출서가 나오지 않으면 계약 협상을 멈춤
2차 — 큰 사고	업체 보험, 무인운영 안전, 개인정보 부속서
3차 — 돈의 흐름	충당금 공제, 강습수납·배분·환불·세금, 월 검수·감액
4차 — 3년의 출구	관리주체 변경, 편의해지, 손해상한, 인수인계
5차 — 운영 품질	SLA, 보고, 결원대체, 민원, 시설점검

날인 조건 한 줄: ‘정정 산출내역서, 운영업체 배상책임보험, 강습정산 부속서, 무인운영 안전부속서, 개인정보 처리위탁 부속서, 관리주체 변경·종료 조항이 모두 확정되고 입찰·의결·동의 문서와 일치할 때 체결한다.’

11 근거자료·조사방법·한계

11.1 직접 검토 문서

문서	검토 내용
커뮤니티 계약서.pdf (7쪽)	본문 18개 조항, 특약 3개항, 4인 산출내역서, 계약금액·인력·시간·총당금
커뮤니티센터 운영 규정(안)-0803_1차.pdf (17쪽)	운영시간/상주시간, 안면인식, CCTV, 골프 레슨금지, 이용료·환불·안전수칙
K-apt 대상단지 직접 조회	2025.08.24.~2026.08.24., 단지명 검색 결과 5건과 커뮤니티 공고 조회 여부 확인

11.2 현행 법령·공식자료

번호	자료·링크
1	공동주택관리법 제2조 — 관리주체 정의
2	공동주택관리법 제25조 — 관리비등 사업자 선정
3	공동주택관리법 시행령 제25조 — 주민공동시설 위탁은 관리주체 선정·계약
4	공동주택관리법 시행령 제29조 — 위탁운영 동의절차
5	공동주택관리법 시행령 제23조 — 주민공동시설 이용료
6	주택관리업자 및 사업자 선정지침 별표 7
7	개인정보 보호법 제23조 — 민감정보
8	개인정보 보호법 제26조 — 개인정보 처리위탁
9	개인정보위 고정형 영상정보처리기기 설치·운영 안내서(2024.12.)
10	개인정보위 안면인증 관련 개선권고
11	대법원 2021.3.25. 선고 2020다285048 — 커뮤니티 위탁계약 중도종료 보상특약

11.3 현업 공개사례·실무자료

번호	자료·링크
1	K-apt 마곡엠밸리6단지 주민운동시설 위탁운영 재공고
2	K-apt 래미안 엘리니티 주민공동시설 위탁운영 공고(최소게시물)
3	K-apt 천안롯데캐슬더청당 선정결과
4	K-apt 강남한양수자인 주택관리업자 선정공고
5	중앙공동주택관리지원센터 2017 공동주택 계약실무

11-2 검토 한계와 최종 의사결정 메모

1. 제공된 계약서는 서명 전 초안이며, 원 입찰공고·과업지시서·현장설명서·질의회신·평가표·입주자 동의 및 입대의 의결서가 제공되지 않았습니다. 절차 적법성과 계약조건의 입찰 동일성은 해당 자료를 받아야 확인할 수 있습니다.
2. 계약서 PDF는 스캔본으로 일부 문자가 흐리지만, 핵심 조항과 산출내역서는 페이지 이미지까지 대조했습니다. 최종 원본 HWP/HWPX에서 숫자·명칭·조문 번호를 다시 확인해야 합니다.
3. K-apt 대상단지 검색에서 커뮤니티 공고가 확인되지 않았다는 사실은 검색기간·등록시점·다른 시스템 가능성 때문에 위법의 증거가 아닙니다. 다만 공고번호와 원문 제출을 요구할 합리적인 확인사유입니다.
4. 공개 입찰사례는 실제 현업 형태를 보여 주기 위한 목적이지만 시장 전체 통계가 아닙니다. 취소 공고는 성공한 체결사례가 아니라 발주조건의 예시로만 사용했습니다.
5. 수익배분의 부가가치세·세금계산서·잡수입/이용료 회계처리, 총당금의 세무처리는 거래구조와 단지 회계정책에 따라 달라질 수 있으므로 회계·세무 확인이 필요합니다.
6. 근로자 지휘·명령, 직접 임금지급, 고용승계는 실제 운영방식에 따라 도급·파견 및 사용자성 문제가 달라질 수 있어 노무사의 현장 프로세스 검토가 필요합니다.

최종 판단 — 조건부 수정 후 체결

이 계약은 공동주택 현장과 동떨어진 형식이 아니라, 실제로 사용되는 통합 위탁운영 구조입니다. 따라서 관리주체 계약, 관리사무소장 대리서명, 3년 기간, 총당금 보관, 정액비+강습수익 배분을 이유로 계약 전체를 부정할 필요는 없습니다.

다만 현재 초안은 입찰서류의 동일성, 운영업체 보험, 강습수익·운영규정, 관리주체 변경, 무인시간 안전, 개인정보라는 6개 핵심 통제가 빠져 있습니다. 이 여섯 항목과 중도중료 손해상한을 수정하고 관련 증빙을 받은 뒤 체결하는 것이 아파트의 실제 운영연속성과 법적 안전을 함께 확보하는 방향입니다.

검토일	2026년 8월 24일
문서상태	현업구조 반영 개정판 · 2026.08.24. 초판의 과도한 판단을 대체
사용권고	관리주체·입주자대표회의·운영업체의 계약협상 및 최종 전문가 검토용